

Política de Privacidade

TEM Defesa · Plataforma de defesa de contraordenações rodoviárias · Portugal
Versão 1.0 · Maio de 2025 · Conformidade com o RGPD — Regulamento (UE) 2016/679

Esta Política descreve como a TEM Defesa recolhe, utiliza, conserva e protege os seus dados pessoais, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto. Ao utilizar o serviço, o utilizador consente com o tratamento aqui descrito.

1. Responsável pelo Tratamento

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos através da plataforma TEM Defesa é a TEM Defesa, plataforma digital de apoio à defesa de contraordenações rodoviárias, disponível em tem-defesa.vercel.app.

Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO): privacidade@tem-defesa.vercel.app · Prazo de resposta: 30 dias (prorrogável até 3 meses em casos complexos, conforme Art. 12.º RGPD)

2. Dados Pessoais Recolhidos

Fornecidos diretamente pelo utilizador: Nome completo, NIF (Número de Identificação Fiscal), número da carta de condução, endereço de e-mail, número de telemóvel, morada, código postal, localidade, tipo de pessoa (singular ou coletiva).

Dados relativos à contraordenação: Matrícula, marca e modelo do veículo, número do auto, data, hora e local da infração, autoridade autuante, descrição da infração, artigo do Código da Estrada ou RGCO, relato pessoal dos factos.

Documentos enviados: Fotografias e ficheiros PDF de autos de contraordenação enviados para processamento pela IA.

Dados recolhidos automaticamente: Endereço IP, tipo e versão do browser, sistema operativo, páginas visitadas, data e hora de acesso, dados de autenticação (sessão, tokens).

O que NÃO recolhemos: Dados de cartão de crédito ou bancários, dados de saúde, origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, dados biométricos ou dados de menores de 18 anos.

3. Finalidades e Base Legal (Art. 6.º RGPD)

Prestação do serviço	Execução do contrato — Art. 6.º, n.º 1, al. b) RGPD
Gestão da conta de utilizador	Execução do contrato — Art. 6.º, n.º 1, al. b) RGPD
Comunicações do serviço	Interesse legítimo — Art. 6.º, n.º 1, al. f) RGPD
Melhoria da plataforma	Interesse legítimo — Art. 6.º, n.º 1, al. f) RGPD
Cumprimento de obrigações legais	Obrigaçao legal — Art. 6.º, n.º 1, al. c) RGPD
Prevenção de fraude e segurança	Interesse legítimo — Art. 6.º, n.º 1, al. f) RGPD

4. Conservação dos Dados (Princípio da Limitação — Art. 5.º, n.º 1, al. e) RGPD)

Os dados pessoais são conservados apenas pelo período estritamente necessário para cada finalidade:

Dados cadastrais e perfil	Enquanto a conta estiver ativa + 3 anos após o encerramento
Defesas geradas e respetivos dados	Enquanto a conta estiver ativa + 3 anos após o encerramento
Documentos enviados (fotos/PDFs)	30 dias após o processamento, sendo depois eliminados definitivamente
Registos de acesso (logs)	90 dias (segurança e prevenção de abuso)
Dados fiscais e de faturação	10 anos (obrigações fiscais — legislação portuguesa e europeia)

Nota: O prazo de 3 anos para dados cadastrais e defesas corresponde ao prazo de prescrição geral de direitos em Portugal (Art. 309.º do Código Civil), justificando a conservação para eventual resolução de litígios. Findo esse prazo, os dados são eliminados ou anonimizados de forma irreversível.

5. Partilha e Transferência de Dados

- 5.1** A TEM Defesa não vende, arrenda nem partilha os seus dados com terceiros para fins comerciais ou publicitários.

5.2 Partilhamos apenas os dados estritamente necessários com os seguintes subcontratantes, todos vinculados por cláusulas contratuais adequadas:

Supabase Inc.	Base de dados e autenticação · Servidores na UE disponíveis
Vercel Inc.	Alojamento da aplicação web
Anthropic PBC	Processamento de IA para leitura de documentos e geração de defesas

- 5.3 Transferências internacionais.** Alguns subcontratantes têm sede nos EUA. As transferências são efetuadas ao abrigo de Cláusulas Contratuais Tipo (CCT) aprovadas pela Comissão Europeia, garantindo nível de proteção equivalente ao da UE (Art. 46.º RGPD).

5.4 Podemos divulgar dados quando exigido por lei, decisão judicial ou autoridade competente, incluindo a CNPD.

6. Segurança dos Dados (Art. 32.º RGPD)

- A TEM Defesa adota medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os dados pessoais:

 - Encriptação em trânsito (TLS/HTTPS) e em repouso
 - Palavras-passe armazenadas com hash criptográfico — nunca em texto claro
 - Row Level Security: cada utilizador acede apenas aos seus próprios dados
 - Controlo de acessos baseado em funções (RBAC)
 - Monitorização contínua de acessos e atividades suspeitas
 - Alojamento em fornecedores com certificações SOC 2 e ISO 27001

Incidentes de segurança: Em caso de violação de dados pessoais que possa afetar os seus direitos e liberdades, notificaremos a CNPD no prazo de 72 horas (Art. 33.º RGPD) e informaremos os titulares afetados sem demora injustificada (Art. 34.º RGPD).

7. Os Seus Direitos como Titular (Arts. 15.º a 22.º RGPD)

Nos termos do RGPD, tem os seguintes direitos relativamente aos seus dados pessoais:

Direito de acesso (Art. 15.º)	Obter confirmação sobre o tratamento e aceder a uma cópia dos seus dados
Direito de retificação (Art. 16.º)	Corrigir dados inexatos ou incompletos
Direito ao apagamento (Art. 17.º)	Solicitar a eliminação dos dados ("direito a ser esquecido")
Direito de limitação (Art. 18.º)	Restringir o tratamento em determinadas circunstâncias
Direito de portabilidade (Art. 20.º)	Receber os seus dados em formato estruturado e legível por máquina
Direito de oposição (Art. 21.º)	Opor-se ao tratamento baseado em interesses legítimos
Decisões automatizadas (Art. 22.º)	Não ficar sujeito exclusivamente a decisões automatizadas com efeitos significativos

Como exercer os seus direitos: Envie o seu pedido para privacidade@tem-defesa.vercel.app. Responderemos no prazo de 30 dias (prorrogável até 3 meses em casos complexos). Podemos solicitar verificação de identidade antes de processar o pedido.

Reclamação junto da CNPD: Tem o direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a autoridade de controlo competente em Portugal: www.cnpd.pt · Tel: +351 213 928 400.

8. Cookies e Tecnologias Similares

Cookies essenciais	Necessários para autenticação e sessão — não podem ser desativados
Cookies funcionais	Memorizam as suas preferências e definições
Cookies analíticos	Ajudam a melhorar a plataforma — podem ser recusados
Não utilizamos cookies de rastreamento publicitário nem de terceiros. A plataforma não contém anúncios. Pode gerir as preferências de cookies através das definições do seu browser; a desativação de cookies essenciais pode comprometer o funcionamento do serviço.	

9. Menores de Idade

A TEM Defesa destina-se exclusivamente a pessoas com 18 anos ou mais, dado que o serviço se relaciona com a habilitação legal para conduzir veículos. Em conformidade com o Art. 8.º do RGPD, não recolhemos intencionalmente dados de menores. Se identificarmos dados de menor, procederemos à sua eliminação imediata.

10. IA e Dados Enviados para Processamento

10.1 As fotografias e ficheiros PDF de autos de contraordenação enviados pelo utilizador são processados pela API da Anthropic (Claude AI) para extração automática de dados. A transmissão é segura (TLS) e a Anthropic não utiliza esses dados para treino de modelos de IA, conforme a sua política de privacidade (anthropic.com/privacy).

10.2 Os documentos enviados são conservados apenas durante 30 dias após o processamento, sendo depois eliminados definitivamente dos nossos sistemas.

10.3 Nos termos do Art. 22.º do RGPD, o utilizador tem o direito de solicitar a intervenção humana na apreciação da defesa gerada automaticamente, de expressar o seu ponto de vista e de contestar a decisão automatizada.

11. Alterações a esta Política

A presente Política de Privacidade pode ser atualizada para refletir alterações na legislação ou nas nossas práticas. Alterações significativas serão comunicadas por e-mail ou através de aviso destacado na plataforma com antecedência mínima de 15 dias. A utilização continuada do serviço após a entrada em vigor das alterações implica a aceitação da nova versão.

12. Contacto — Encarregado de Proteção de Dados (EPD)

E-mail: privacidade@tem-defesa.vercel.app

Plataforma: tem-defesa.vercel.app

Prazo de resposta: Até 30 dias (prorrogável até 3 meses em casos complexos — Art. 12.º RGPD)

Autoridade de controlo (CNPD): www.cnpd.pt · Rua de São Bento, 148-3.º · 1200-821 Lisboa · Tel: +351 213 928 400

Plataforma UE de resolução de litígios: ec.europa.eu/consumers/odr

TEM Defesa

Plataforma de defesa de contraordenações rodoviárias · Portugal · tem-defesa.vercel.app

